

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2866/2535

นาง จำ เนียร นาค นา คา
บริษัท เกียรติ ฟา จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 204, มาตรา 583

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 54

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46

อุทธรณ์ที่ว่าเลิกจ้างโจทก์ทั้งหกเนื่องจากจำเลยประสบปัญหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตราคาสูงและขาดแคลน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงจำเป็นต้องยุบแผนกที่โจทก์ทั้งหกทำงานอยู่ โดยยินยอมจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทุกคน จำเลยไม่ได้เลิกจ้างโดยกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งหก การเลิกจ้างของจำเลยจึงมีเหตุอันควร ไม่ใช่เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมนั้นเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่ข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลยเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง อุทธรณ์ที่ว่าการที่ศาลแรงงานกลางรับฟังพยานโจทก์แล้ววินิจฉัยว่าพยานโจทก์เบิกความตรงกันว่าจำเลยไม่ได้ยุบแผนกแปรรูปโลหะ 2 อย่างจริงจึงและการที่ศาลแรงงานกลางแปลความหมายคำให้การพยานจำเลยผิดไปจากข้อเท็จจริง เป็นการรับฟังพยานหลักฐานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลแรงงานกลางในการชั่งน้ำหนักคำพยาน จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ค่าชดเชยนั้น ต้องจ่ายทันทีเมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อไม่จ่ายต้องถือว่าผิดนัด ส่วนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้นแม้กฎหมายไม่ได้กำหนดให้จ่ายตั้งแต่วันเลิกจ้าง แต่สินจ้างส่วนดังกล่าวก็เป็นหนี้เงินอย่างหนึ่ง เมื่อไม่

ปรากฏว่ามีการทวงถามจำเลยจึงต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง ขณะเลิกจ้างโจทก์ยังมีข้อโต้แย้งอยู่ว่าจำเลยเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม แม้จำเลยจะอ้างว่าได้ปิดประกาศให้โจทก์ทุกคนไปรับก็ตาม จำเลยก็ไม่พ้นจากความรับผิดชอบที่จะต้องชำระดอกเบี้ยของค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์.

โจทก์ทั้งหกสำนวนฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 เป็นเงินคนละ 3,000 บาท โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 3,200 บาท โจทก์ที่ 4 โจทก์ที่ 5 และโจทก์ที่ 7 เป็นเงินคนละ 3,400 บาท จ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีคนละ 1,200 บาท ค่าชดเชยคนละ 18,000 บาท จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้โจทก์ที่ 5 เป็นเงิน 93,600 บาท ส่วนโจทก์อื่นคนละ 62,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินแต่ละจำนวนนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งหกสำนวนให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งหกไม่ใช่เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินแก่โจทก์ทั้งหกดังนี้สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าคนละ 1,500 บาท ค่าชดเชยคนละ 18,000 บาท ค่าเสียหายคนละ 30,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของเงินแต่ละจำนวน โดยดอกเบี้ยสำหรับค่าชดเชยนับแต่วันเลิกจ้าง (วันที่ 16 เมษายน 2534) ส่วนดอกเบี้ยสำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 29 เมษายน 2534) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ข้อ 6.1 ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งหกเนื่องจากจำเลยประสบปัญหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตราคาสูงและขาดแคลน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง จำเป็นต้องยุบแผนกที่โจทก์ทั้งหกทำงานอยู่โดยยินยอมจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทุกคน จำเลยไม่ได้เลิกจ้างโดยกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งหก การเลิกจ้างของจำเลยจึงมีเหตุผลอันสมควร ไม่ใช่เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม พิจารณาแล้วเห็นว่า อุทธรณ์ดังกล่าวของจำเลยเป็นการโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางในประเด็นข้อพิพาทข้อ 1 ซึ่งศาลแรงงานกลางวินิจฉัยโดยรับฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยไม่ได้ยุบแผนกแปรรูปโลหะ 2 ที่โจทก์ทั้งหกทำงานอยู่อย่างจริงจัง การที่จำเลยอ้างว่าวัตถุดิบขาดแคลน จำเป็นต้องยุบแผนกที่โจทก์ทั้งหกทำงานและเลิกจ้างโจทก์ทั้งหกนั้น ไม่เป็นเหตุผลเพียงพอให้รับฟังได้ ถือได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งหกโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม อุทธรณ์ข้อ 6.1 ของจำเลยดังกล่าวข้างต้นเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่ข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลยเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

จำเลยอุทธรณ์ข้อ 6.2 ว่า การรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานไม่ชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือ ศาลแรงงานกลางฟังพยานโจทก์ทั้งหมดแล้ววินิจฉัยว่า พยานโจทก์เบิกความตรงกันว่า จำเลยไม่ได้ยุบแผนกแปรรูปโลหะ 2 ที่โจทก์ทั้งหกทำงานอยู่อย่างจริงจัง แต่ข้อเท็จจริงจากคำพยานโจทก์ตอบทนายโจทก์ว่า จำเลยไม่ได้ยุบแผนกแปรรูปโลหะ 2 แต่กลับตอบศาลและทนายจำเลยว่า มีการย้ายพนักงานในแผนกแปรรูปโลหะ 2 บางส่วนไปแผนกอื่นก่อนที่จะยุบแผนกแปรรูปโลหะ 2 พยานโจทก์จึงให้การกลับไปกลับมา การที่ศาลแรงงานกลางรับฟังคำพยานโจทก์แล้ว

วินิจฉัยว่า พยานโจทก์เบิกความตรงกันว่า จำเลยไม่ได้ยุบแผนกแปรรูปโลหะ 2 อย่างจริงจัง จึงเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอุทธรณ์ในข้อ 6.3 ว่า พยานจำเลยไม่ได้เบิกความขัดแย้งกันแต่ศาลแรงงานกลางแปลความหมายคำให้การ พยานจำเลยผิดไปจากข้อเท็จจริงพิเคราะห์แล้วเห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อ ดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลแรงงานกลางในการชั่งน้ำหนักคำพยาน จึง เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเช่น เดียวกัน

จำเลยอุทธรณ์ในข้อ 6.4 ว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ เพราะจำเลยได้ประกาศให้โจทก์ทุกคนมารับทั้งค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแล้ว แต่โจทก์ทุกคนไม่ ยอมมารับ เห็นว่า สำหรับค่าชดเชยนั้นจำเลยมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายให้แก่โจทก์ทันที เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ เมื่อไม่จ่ายก็ต้องถือว่าผิดนัด ส่วนสินจ้างแทนการบอกกล่าว ล่วงหน้านั้น แม้กฎหมายไม่ได้กำหนดให้จ่ายตั้งแต่วันเลิกจ้างแต่สินจ้างส่วนดังกล่าว ก็เป็นหนี้เงินอย่างหนึ่งเมื่อไม่ปรากฏว่ามีการทวงถามจำเลยจึงต้องเสียดอกเบี้ยนับ แต่วันฟ้องขณะเลิกจ้างโจทก์ยังมีข้อโต้แย้งอยู่ว่า จำเลยเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม แม้ จำเลยจะอ้างว่าได้ปิดประกาศให้โจทก์ทุกคนไปรับแต่โจทก์ทุกคนไม่ยอมไปรับก็ตาม จำเลยก็ไม่พ้นจากความรับผิดชอบที่จะต้องชำระดอกเบี้ยของค่าชดเชยและสินจ้างแทน การบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(ประพัฒน์ อุสุภาพ-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ